

[별표]

불법어업 신고자 등에 대한 신고포상금 지급 기준 (제5조제1항 관련)

가. 유형별 포상금 지급 금액

유형	구분		포상금액	포상금 결정 기준
사법처분 ¹⁾	징역형	1년이상	300만원	법원의 확정판결 기준
		1년미만	200만원	
	벌금형		벌금액의 100분의 50 다만, 포상금액의 상한액은 300만원, 하한액은 50만원으로 함	
	집행유예		50만원	
	선고유예		20만원	
	기소유예		10만원	
행정처분 ²⁾	어업 등 행정처분	취소	200만원	행정기관의 집행통보 기준
		정지	100만원	
		경고	20만원	
과태료 ³⁾	과태료 부과		20만원	행정기관의 과태료 부과기준

나. 동일한 수산관계법령 위반행위로 가목의 1), 2), 3)호에 중복 해당하는 경우 및 1)호의 징역형과 벌금형에 모두 해당하는 경우에는 포상금액이 많은 금액 지급

다. "불법어업 검거공로자"의 포상금 지급 기준은 가목 및 나목을 준용한다.

라. 수산자원 남획예방 및 어업질서 확립에 크게 기여한 다음 각 호의 신고사항에 대하여는 가목 및 나목에서 정한 포상금액의 2배를 지급한다.

1. 무허가·무면허 어업(수산업법 제106조제1항제3호)
2. 면허, 허가어업 외의 어업(수산업법 제106조제1항제4호)
3. 암컷대게·외포란 꽃게 포획 및 체장미달 대게 포획·소지·유통·가공·보관 또는 판매(수산자원관리법 제64조제1호, 제2호)
4. 어선의 사용제한(공조조업)(수산자원관리법 제64조 제4호)
5. 조업구역 및 금지구역 위반(수산업법 제107조제9호, 수산자원관리법 제65조제1호)
6. 어구 과다사용 및 그물코 규격위반(수산업법 제109호제4호)
7. TAC 대상어종 지정판매장소 위반(수산자원관리법 제67조제4호)